

земельными участками общей площадью 0,13 га. На данном участке истица построила АЗС, в данное время не может зарегистрировать право собственности на АЗС, так как государственный акт на землю принадлежит ей, а агенство по оценке и учету недвижимости отказывает в регистрации право собственности истицы на АЗС. Вовремя сделки купли-продажи недвижимости нотариально сделано не было по её вине.

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 154 ч.2 ГК РК, если сделка, требующая нотариального удостоверения, фактически исполнена сторонами или одной из сторон, по своему содержанию не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц, суд по заявлению заинтересованной стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Между сторонами 1.02.2000 года произошла сделка купли-продажи объектов недвижимости расположенное по адресу с. Мерке ул. Исмаилова 153, ул. Исмаилова 153А и мини рынок расположенного на углу Исмаилова и О. Умбетова с земельными участками общей площадью 0,13 га, где истица уплатила 138000 тенге / в деле расписка Айнаева Р. /;

Айнаева Р., согласно нотариального договора купли-продажи N 1-237 от 15.01.2000 г. владеет недвижимостью в с. Мерке ул. Исмаилова N 153-А /основание госакт N 0020980 на землю/; на земельный участок, угол ул. Смагулова и ул. Жамбыла с. Мерке, для размещения рынка госакт N 0009762, договором купли-продажи от 7.07.1999 года зарегистрировано право собственности N 186 от 1.07.1999 г. регистрационное удостоверение от 2.07.1999 года N 68, недвижимость с. Мерке ул. Исмаилова N 153.

Сделка, между сторонами исполнена, по своему содержанию не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц.

Ответчица Айнаева Р., уклоняется от регистрации сделки.

Согласно ст. 155 ч.2 ГК РК, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от её регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Истец Калмаханбетова Б., на земельном участке общей площадью 0,13 га, построила АЗС, государственной приемной комиссией о приеме в эксплуатацию, утверждено акимом Меркенского района от 4.12.2000 г. за N 1298, в с. Мерке на пересечении ул. им. Исмаилова и О. Умбетова.

Согласно ст. 259 ГК РК, истица Калмаханбетова Б., как собственник вправе требовать признания право собственности.

Согласно ст. 110 ч.1 ГПК РК, стороне в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истица уплатила при подаче искового заявления 1380 тенге.

Руководствуясь ст.ст. 217-221 ГПК РК, суд-